



REF.: APRUEBA MODIFICACIÓN
ORDENZA PARA EL
FUNCIONAMIENTO Y DERECHOS
MUNICIPALES POR
CONTRAPRESTACIÓN DE MÓDULOS
FERIA DE ABASTO.

DECRETO EX. N° 1706

CURACAUTÍN, 06 JUL. 2023

VISTOS:

1.- El Decreto alcaldicio Ex. 673 de fecha 31-05-2021, mediante el cual se aprueba la Ordenanza para el funcionamiento y derechos Municipales por contraprestación de módulos de la Feria de Abasto.

2.- El Decreto alcaldicio Ex. 1850 de fecha 03-08-2022, mediante el cual se aprueba modificación ordenanza para el funcionamiento y derechos municipales por contraprestación de módulos feria de abasto.

3.- Las bases administrativas que autorizan la licitación privada para la selección de usuarios de los módulos de la feria de abasto, aprobadas por decreto Ex N°1824 de fecha 01 de agosto de 2022.

4.- Lo señalado en el Art. N°5 letra c, d, e, Art. 63 letra f), g) y II) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

5.- El Decreto Alcaldicio Ex. N°854 de fecha 28/06/2021, Asume cargo de alcalde de la Comuna de Curacautín, Periodo 2021-2024.

6.- El acuerdo 134/2023 de fecha 20-06-2023, adoptado por el Honorable Concejo Municipal en sesión ordinaria de fecha 20 de junio del presente año, mediante el cual aprobó por unanimidad la modificación de la Ordenanza para el funcionamiento y Derechos Municipales por contraprestación de módulos de la Feria de Abasto.

7.- Modificación al artículo transitorio N°5, Donde se extiende el cobro del 50% de los módulos hasta diciembre del año 2023.



DECRETO:

1. **APRUÉBASE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DERECHOS MUNICIPALES DE LA FERIA DE ABASTO.**
2. **PUBLÍQUESE** el presente Decreto y la modificación de la ordenanza de Feria de Abasto en Curacautín en la página web de la Municipalidad.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



GLENDIA WORNER TAPIA
Secretaria Municipal



VICTOR BARRERA BARRERA
Alcalde

VBB/GWT/NSVV/amga

Distribución:

- Oficina de Partes.
- C/I. Depto Rentas-Patentes.
- Archivo Feria de Abasto. (2)

**ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DERECHOS MUNICIPALES POR
CONTRAPRESTACION DE MODULOS FERIA DE ABASTO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 1º: La Feria de Abasto de Curacautín es un recinto Municipal de libre acceso al público ubicado en la Avenida Manuel Rodríguez, lado norte, entre calles Arica y Calama, que tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades de abastecimiento de frutas y verduras, la venta de alimentos preparados característicos de la zona, pescadería, carnicería, productos lácteos, artículos de artesanía típica de la comuna y región, y cualquier otra actividad que autorice la Municipalidad de Curacautín, constituyendo así un centro de atracción turístico.

ARTÍCULO 2: La infraestructura alcanza una superficie construida de 845,16 m², los que fueron proyectadas en estructura metálica, revestidas en madera, piedras y zinc alum.
- Además contempla obras exteriores como complemento al programa arquitectónico, consistentes en una plaza pública de intercambio, con una superficie total de 1.494 m², compuesta por pavimentos de baldosas micro vibradas, paisajismo, luminaria ornamental y mobiliario urbano.

ARTÍCULO 3: El recinto de la Feria de Abasto cuenta con 32 locales comerciales, un patio de comidas con áreas de comedores públicos y 4 cocinerías de comidas típicas y otros, además de baños para locatarios, visitantes y clientes de cocinerías.

También cuenta con los siguientes baños:

Módulo artesanía: 1 baño hombre y 1 baño mujeres (locatarios)

Módulos locales comerciales: 1 baño hombre y 1 baño mujeres (locatarios)

Módulo cocinerías: 1 baño hombre y 1 baño mujeres en 1er y 2do. piso. (1 locatarios mixto, 3 visitantes y clientes de cocinerías)

ARTÍCULO 4: Locales comerciales y rubros que se contemplan son los siguientes:
16 locales comerciales para el rubro de artesanía, dimensión de 6,25 M² cada uno.
08 locales comerciales para el rubro verdulería, dimensión de 6,25 M² cada uno.
03 locales comerciales para rubro de pescados y mariscos, (expedido de alimentos, sellados o congelados) dimensión de 6,25M² cada uno.
03 locales comerciales para rubro de carnicera (expedido de alimentos, sellados o congelados), dimensión de 6,25M² cada uno
02 locales comerciales para rubro de productos lácteos, dimensión de 6,25M² cada uno.

Además, el área de cocinería típica cuenta con 4 locales comerciales con las siguientes dimensiones:

02 cocinerías de 9,4 M²

02 cocinerías de 10,4 M²

ARTÍCULO 5: La Feria de Abasto será administrada y asignada por la Municipalidad de Curacautín.

Dentro del organigrama dependerá jerárquicamente de la Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Rentas y Patentes, quien velará por la observancia y cumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 6: La Municipalidad dispondrá de un funcionario permanente para la coordinación administrativa del recinto, quien será el coordinador ante las autoridades del municipio, de todo lo referente a la organización, funcionamiento, operación, control de la Feria de Abasto y área exterior del mismo quien estará bajo la dependencia directa del encargado del Departamento de Rentas y Patentes.

ARTÍCULO 7: El Municipio fiscalizará a través del funcionario coordinador administrativo del recinto, o inspectores municipales quienes aplicarán las sanciones respectivas por el no cumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza.

ARTÍCULO 8: Ningún local podrá ser destinado a otro uso que el señalado en su permiso de concesión. -

Cualquier cambio de uso o destino deberá ser solicitado por escrito a la Administración Municipal, a través del Depto. de Rentas y Patentes, de acuerdo a los antecedentes disponibles, siempre y cuando esté enmarcado dentro de los rubros que señala el artículo N° 1 de la presente ordenanza

ARTÍCULO 9: La presente ordenanza establece normas, deberes y derechos de quienes se encuentren haciendo uso de los locales y registrará también a quienes se integren posteriormente.

**CAPÍTULO II
DE LOS MODULOS Y LOCALES**

ARTÍCULO 10: Los locales que se encuentran en la Feria de Abasto regulado por la presente Ordenanza serán asignados, de acuerdo con su giro comercial, por medio de un Decreto Alcaldicio, a través de una concesión municipal, suscribiéndose un Acta de Entrega al momento que ésta ocurra.

La Municipalidad se reserva el derecho de dejar dos locales de artesanía disponibles para organizaciones comunitarias, talleres municipales y personas naturales, de libre disposición y para los fines que se estime convenientes. En el caso de desarrollar actividad comercial, se aplicarán los costos dispuestos en la Ordenanza de Derechos Municipales. Ambos locales serán administrados directamente por la Municipalidad de Curacautín.

ARTÍCULO 11: Los locales deberán mantener, en lugar visible, la numeración correspondiente, la que será proporcionada por la Administración Municipal.

ARTÍCULO 12: Cada locatario tendrá derecho a un local para desarrollar su actividad o giro comercial.

Sin perjuicio de lo anterior, de forma excepcional y por motivos sanitarios y/o estructurales, se podrán fusionar dos locales para el desarrollo de actividades o giros comerciales pertenecientes al rubro de Pescadería o Carnicería (expedido de alimentos, sellados o congelados).

CAPITULO III DE LA ASIGNACION DE MODULOS, LOCALES y BAÑOS PUBLICOS

ARTÍCULO 13: Cada vez que surja la disponibilidad de un local la Municipalidad de Curacautín llamará a propuesta privada para la entrega en concesión de los locales de la Feria de Abasto, atendido al monto de los derechos, conforme a lo establecido en el Art.8 de la ley 18.695, convocando a todos quienes pudieren tener interés en postular, lo que no obsta a que la Municipalidad también pueda efectuar una propuesta pública o privada.- En caso de no existir interesados podrá proceder mediante contratación directa.

En efecto, conforme a la norma citada, en lo pertinente, la Municipalidad podrá otorgar concesiones para la administración de establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a cualquier título.- Según tal norma el otorgamiento de las concesiones se hará previa licitación pública tratándose de concesiones, si el total de los derechos o prestaciones que deba pagar el concesionario sea superior a cien unidades tributarias mensuales.- Si los derechos o prestaciones a pagarse por las concesiones son inferiores a los montos señalados en el inciso precedente, se podrá llamar a propuesta privada. Si no se presentaren interesados se podrá proceder mediante contratación directa.

ARTÍCULO 14: Los interesados deberán presentar un escrito de manera formal con la intención de participar en el proceso licitatorio de la feria de abasto, el cual, deberá ser ingresado en la Oficina de Partes Municipales hasta 5 días después de publicada la modificación de la Ordenanza.

Posteriormente, se deberá completar el Formulario de Postulación, en el cual, se acompañarán todos los antecedentes que sean exigidos al postulante"

ARTÍCULO 15: La propuesta será evaluada por un comité técnico designado por la Administración Municipal el cual señalará la pertinencia de la solicitud de acuerdo a los espacios disponibles y a la pauta aplicada para estos efectos. - El resultado de la evaluación será de conocimiento del interesado en un plazo máximo de 15 días hábiles después de ser completado el formulario de postulación.

ARTÍCULO 16: Podrán postular personas naturales, mayores de 18 años de la comuna de Curacautín, que hayan manifestado por escrito a la Municipalidad su intención de ejercer una actividad económica, vinculada con los rubros establecidos, las que además deberán dar cumplimiento a los requisitos que esta ordenanza establece.

ARTÍCULO 17: Existirán los siguientes criterios generales de selección que se aplicarán para cada caso, sin perjuicio de los especiales que se consideren en las Bases:

1.- Se privilegiará a aquellos postulantes que acrediten ser de la comuna de Curacautín.

2.- En el caso de la artesanía se privilegiará a los artesanos que elaboren sus productos.

3.- En relación con el rubro de artesanía se considerará la creatividad y calidad de los productos que evaluará el Equipo Técnico Municipal.

4.- Se privilegiará a aquellos postulantes que acrediten experiencia en el ejercicio de la actividad que están postulando, atinentes a los giros ya establecidos.

5.- Condiciones especiales.

En caso de no ser posible aplicar alguno de los criterios anteriores se efectuará un sorteo entre los postulantes que cumplan todos los requisitos.

En las Bases de Licitación se establecerán las demás condiciones y el detalle de la ponderación que sea o resulte aplicable para cada caso, conforme a los siguientes lineamientos generales, en relación a los factores antes señalados,

Localidad; Creatividad; Experiencia: 70 puntos. –
Otros: 30 puntos. -

ARTÍCULO 18: La modalidad que utilizará la Municipalidad de Curacautín para la entrega de un módulo o local será una concesión municipal para lo cual se considera el otorgamiento de un Permiso Municipal al locatario. -

Para lo anterior se ha considerado que la Feria de Abasto es un bien del dominio de la Municipalidad de Curacautín, y que acorde con los artículos 5°, letra c), y 63, letras f), g) y II) de la ley N° 18.695, las entidades edilicias tienen, entre otras facultades esenciales, la de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, correspondiendo al alcalde el ejercicio de tal atribución, pudiendo otorgar, renovar y poner término a permisos sobre los mismos, así como ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones institucionales, estando facultadas las municipalidades para cobrar derechos, de acuerdo a las tarifas que fijen a través de las respectivas ordenanzas locales, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5°, letra e), de la ley N° 18.695; y 40, 41, y 42 del decreto ley N° 3.063, de 1979.-

ARTÍCULO 19: La asignación de módulos es de carácter personal e intransferible. En consecuencia, los locales asignados deberán ser atendidos personalmente por sus titulares. -

No obstante, lo anterior, en caso de enfermedad, ausencia justificada, casos fortuitos o de fuerza mayor, previa autorización de la Municipalidad a través del Coordinador administrativo de la Feria de Abasto designado, podrá atender de manera transitoria otra persona distinta al titular, el cual tendrá la calidad de suplente y asumirá las mismas responsabilidades del titular, sólo mientras dure el impedimento del titular, es decir, solo de forma transitoria. -

ARTÍCULO 20: Derogado.

CAPITULO IV DE LAS INSTALACIONES

ARTÍCULO 21: La mantención y las reparaciones locativas del local o del equipamiento de cada uno de ellos será de exclusiva responsabilidad de los locatarios.

ARTÍCULO 22: Las transformaciones de los locales que requieran los locatarios, deberán ser solicitadas a la Administración Municipal a través del Dpto. de Rentas y Patentes y previa autorización de la Dirección de Obras Municipales se podrán ejecutar, pasando a dominio municipal desde el momento que se construyan, sin derecho a pago o reembolso.

ARTÍCULO 23: Todos los locales de la Feria de Abasto deberán cumplir para su funcionamiento con las disposiciones sanitarias vigentes y del SII las que posteriormente se dictaren, además de todas las obligaciones dispuestas en las leyes de la República, ordenanzas, decretos y reglamentos municipales que involucren este inmueble.

ARTÍCULO 24: Ninguna persona podrá pernoctar en los locales o en el interior del establecimiento. Los únicos autorizados para permanecer en el interior de la Feria de Abasto y sus alrededores durante la noche son los nocheros de turno, quienes deberán resguardar el perímetro exterior del recinto en forma periódica durante las horas de turno, aspecto que será parte integrante de su contrato.

CAPITULO V DE LA EXPOSICIÓN DE LAS MERCADERIAS

ARTÍCULO 25: Ningún alimento podrá mantener contacto directo con el suelo, por lo cual será obligatorio almacenarlo y exponerlo en mesones o vitrinas especiales según las características de cada producto.

ARTÍCULO 26: No se podrá colocar, mantener alimentos ni mercaderías en cualquier otro lugar del recinto que no sea en el espacio demarcado por cada local asignado.

ARTÍCULO 27: Todo precio deberá anunciarse en un lugar visible (pizarras carteles, etc.) en la forma y tamaño que autorice o fije la Administración Municipal. -

Podrá existir un Reglamento interno, el que no podrá alterar ni modificar las disposiciones de esta Ordenanza, el cual los locatarios conocerán y se entenderá aceptan desde el momento de entregárseles su permiso.

En el evento que exista una Ley de carácter específico que regule dicha materia, prevalecerá por sobre esta disposición.

CAPITULO VI DE LA APERTURA Y CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO

ARTÍCULO 28: Sera responsabilidad del titular asignado ejercer la actividad económica de forma presencial, regular y continua. Sin perjuicio de lo anterior y en casos justificados, estos locales podrán ser atendidos por medio de terceros.

Sobre lo señalado precedentemente, se establece lo siguiente:

- 1.- Los locales no podrán permanecer cerrados por más de 3 días continuos.
- 2.- Los locales no podrán permanecer cerrados por 7 días discontinuos al mes.
- 3.- Se permite un día de descanso a la semana por cada local.
- 4.- Medio día de atención se considera día trabajado.
- 5.- Se considera amonestación grave mantener el puesto cerrado por 30 días continuos o discontinuos al año."

ARTICULO 29: La Feria de Abasto de Curacautín tendrá los siguientes días y horarios de funcionamiento los cuales deberán ser respetados por los locatarios, con un mínimo de 8 horas diarias de funcionamiento, de lunes a sábado, dentro de ese horario, siendo causal de amonestación y/o término del Permiso su incumplimiento. - Tres amonestaciones en un mes serán causal de término.

HORARIO DE VERANO: lunes a sábado de 09:00 a 21:00 Hrs
Domingos y Festivos de 10:30 a las 16:00 Hrs.

HORARIO DE INVIERNO: lunes a sábado de 09:00 a 19:30 Hrs
Domingos y Festivos de 10:30 a las 16:00 Hrs.

Se excluye, dentro del horario señalado, un horario de colación y para actividades particulares con un cierre máximo del local de 2 horas diarias sean continuas o discontinuas. Cualquier exceso deberá ser informado al coordinador administrativo de la feria de abasto.

ARTÍCULO 30: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la Municipalidad de Curacautín podrá prolongar o acortar dichos horarios, si las circunstancias así lo ameritan, como, asimismo, en fechas que lo justifiquen.

ARTÍCULO 31: Sólo en caso de aseo o acondicionamiento de los locales, los locatarios y sus dependientes podrán permanecer en el recinto después del cierre de la Feria de Abasto al público, hasta el horario que determine el coordinador.

CAPITULO VII DE LOS COMERCIANTES Y SUS DEPENDIENTES

1.- DE LAS OBLIGACIONES:

ARTÍCULO 32: Todo locatario de la Feria de Abasto y sus dependientes tendrán las siguientes obligaciones:

1. Inscribirse en un Registro interno de locatarios y sus dependientes: Deberán hacerlo dentro de los 15 días de iniciadas sus actividades. Tal Registro deberá hacerse en la Administración de la Feria de Abasto dejando constancia de los siguientes antecedentes:
 - A. Nombre completo del locatario y dependientes
 - B. Domicilio
 - C. Cédula de Identidad
 - D. Identificación del local destinado (rubro) y N° de local.
 - E. Teléfono
 - F. Función o tarea que desempeña.
 - G. Iniciación de Actividades
 - H. Patente Municipal
 - I. Resoluciones Sanitarias en caso que lo amerite.
 - J. Los locatarios deberán comunicar a la Administración cualquier cambio en los datos antes mencionados.
2. Pagar puntualmente los derechos municipales y patentes comerciales.
3. Conservar el local en buenas condiciones de funcionamiento y presentación.
4. Aceptar y cumplir los reglamentos y órdenes que se impartan en razón del servicio.
5. Abrir y cerrar su local en las horas que se establecen en esta Ordenanza.
6. Cumplir con el pago de los servicios contratados tales como agua potable, energía eléctrica, además de los gastos comunes.
7. Mantener la patente comercial vigente, a nombre del locatario autorizado y en un lugar visible del local.
8. Tener la resolución sanitaria cuando corresponda.

9. Todo locatario deberá preocuparse por dejar correctamente cerrado su local cuando se deba hacer abandono del recinto, debiendo quedar desconectados los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y otros, según corresponda.
10. Efectuar todas las reparaciones locativas, por su cuenta y costo, a fin de mantener siempre en óptimo estado el local. -
11. Contribuir a la mantención, limpieza e insumos para los baños de uso de los locatarios y de clientes.
12. Tener inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. -
13. Cada locatario deberá hacer entrega a la Municipalidad, previo a la ocupación del local, de una garantía del equivalente a 2 UTM destinada a responder por cualquier daño o deterioro que experimente tal local.- Tal garantía le será devuelta una vez terminada la concesión en la medida que no existan gastos que cubrir o por la diferencia".-

2.- DE LAS PROHIBICIONES:

ARTÍCULO 33: Los locatarios y dependientes de la Feria de Abasto tendrán las siguientes prohibiciones:

- 1.- Mantener todo tipo de animales en el interior del establecimiento municipal.
 - 2.- Destinar el local a un giro comercial distinto al autorizado o como bodega.
 - 3.- Realizar transformaciones en los locales sin autorización municipal.
 - 4.- Ejercer actividades que alteren la disciplina interna de la Feria de Abasto, contrarias al orden público y las buenas costumbres.
 - 5.- Subarrendar, vender, facilitar o ceder el local o parte de éste.
- Se entenderá como prueba suficiente de lo anterior el que las boletas, guías o facturas de compraventa sean emitidas por personas distintas del locatario registrado originalmente.
- 6.- El consumo y venta de bebidas alcohólicas y otros similares al interior de los locales y en el establecimiento en general.

- a) Los únicos autorizados para este efecto serán los concesionarios del rubro gastronómico, quienes deberán contar con la respectiva Resolución Sanitaria y se registrarán además de la presente Ordenanza Municipal, por la Ley 19925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y demás normativa legal vigente sobre este tema.

- 7.- La utilización de equipos altoparlantes por parte de los locatarios.
- 8.- Practicar juegos o entretenimientos al interior y exterior de los locales sean o no de azar, ejercer excesivas presiones al público para acceder a sus mercaderías y en general, todo acto que importe desorden, dentro y fuera de la Feria de Abasto.
- 9.- No se podrán obstaculizar las vías de circulación de público con canastos, cajones, asientos, letreros, mercadería o cualquier otro tipo de objeto.
- 10.- El reparto de volantes, panfletos, dípticos, folletos y afiches de publicidad tanto política como religiosa.
- 11.- El consumo de pescados, mariscos, carnes de todo tipo o comida preparada fuera de los locales establecidos para dichos insumos.
- 12.- El uso de todo tipo de calefacción peligrosa (braseros o similares), que contamine o que ponga en riesgo la infraestructura de la Feria de Abasto.
- 13.- Hacer las necesidades biológicas en lugares no habilitados para ello.
- 14.- Comercializar sus productos fuera del local asignado, o través de intermediarios en el lugar fijado para comerciantes ocasionales, ni en la vía pública.
- 15.- Utilizar la imagen corporativa de la Feria de Abasto con otros fines que no sean promover y difundir su local o la Feria en cuestión.

CAPITULO VIII ADMINISTRACION

ARTÍCULO 34: La coordinación de la Feria de Abasto estará a cargo de un funcionario o persona designada por la Municipalidad, denominado Coordinador Administrativo, el que será designado y dependerá directamente de la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad

ARTÍCULO 35: Serán atribuciones del Coordinador Administrativo, el control y la vigilancia del recinto, además del personal que labora en él.

El Coordinador Administrativo tendrá, además, las siguientes obligaciones y deberes:

- a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y sanciones que establece esta ordenanza y las instrucciones emanadas por el Municipio.
- b) Vigilar la higiene, aseo y orden de la Feria de Abasto procurando las condiciones de conservación y mantenimiento del recinto, en general.

- c) Tomar, en general, todas las medidas que aseguren el óptimo funcionamiento de la Feria de Abasto y sus actividades, previo informe a la Administración Municipal.
- d) Atender los reclamos y sugerencias del público y comerciantes, adoptando las medidas más prácticas y convenientes en la solución de ellas.
- e) Emitir informes en materia de su competencia mensuales o cuando le fueren solicitados.
- f) Mantener comunicación e información directa con la Asociación de los locatarios.
- g) Llevar un Registro diario de funcionamiento de los locales con que cuenta la Feria de Abasto, con señalamiento de los horarios de cierre dentro del horario de funcionamiento.
- h) Abrir y Cerrar la Feria de Abasto. - Para tal efecto sólo él podrá manejar las llaves exteriores del recinto municipal.
- i) Cumplir cualquier otra tarea que le encomiende la Administración Municipal.

ARTÍCULO 36: Derogado.

ARTÍCULO 37: La Administración de la Feria de Abasto pondrá a disposición de todas las personas un libro de sugerencias y reclamos que deberá estar en una parte visible y dispondrá las notificaciones a los locatarios o a quien corresponda para que emitan sus descargos dentro de tercero día.

CAPÍTULO IX DE LA HIGIENE, EL ORDEN, EL ASEO Y ORNATO

ARTÍCULO 38 Los locatarios deberán mantener siempre en perfecto estado de limpieza sus locales y el aseo del pasillo ubicado frente a sus negocios.

ARTÍCULO 39: Los basureros instalados en las vías de circulación deberán ser ocupados única y exclusivamente por el público de la Feria de Abasto.

ARTÍCULO 40: La responsabilidad de la limpieza y mantención de los espacios comunes, como el costo que ello originará, será de cargo de la Municipalidad de Curacautín

ARTÍCULO 41: En los locales de comida preparada y en todo aquel que exista manipulación de alimentos, deberán velar por la óptima conservación de los productos y el continuo aseo de los artefactos y dependencias a su cargo, mantener en buen estado los ductos de desagüe y evacuación de olores, así como reparar a la brevedad posible toda fuga de agua o gas, el secado del suelo, limpieza de ventanas y otros.

ARTÍCULO 42: Tanto el locatario como sus dependientes deberán estar bien presentados y acorde al giro comercial que desempeñan (uso de togas, delantales, mantener uñas limpias etc.).

ARTÍCULO 43: Los locales de cocinerías, comida rápida y restaurantes deberán mantener en perfecto estado de limpieza todos sus utensilios de cocina.

CAPÍTULO X DEL PAGO DE LOS DERECHOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 44: La presente ordenanza regula el cobro, valores y la forma de cobrar los derechos municipales dependiendo la clasificación del módulo que se asigne.

ARTÍCULO 45: Toda persona que ejerza una actividad comercial en el interior de la Feria de Abasto, deberá pagar sus respectivos derechos municipales en porcentajes de Unidad Tributaria Mensual (UTM), según los siguientes criterios:

MODULO ARTESANIA:	1.- U.T.M mensual
MODULO FRUTERIA Y VERDULERIA:	1.5 - U.T.M. mensual
MODULO CARNICERIA:	2.5 - U.T.M mensual
MODULO PESCADERIA:	2.5- U.T.M mensual
MODULO PRODUCTOS LACTEOS:	2.- U.T.M mensual
MODULO COCINERIA:	3.5- U.T.M mensual

ARTÍCULO 46: El pago de los derechos municipales deberá ser efectuado mensualmente, mediante su ingreso en la Tesorería Municipal y tendrá como vencimiento el día 5 de cada mes, el cual será emitido previamente por el administrador de la Feria. – El Municipio, entregará un comprobante por el pago establecido precedentemente, donde deberá especificarse nombre, cédula de identidad, monto de lo pagado, fecha, rubro y N° de local.

ARTÍCULO 47: Además de los derechos mensuales, los locatarios deberán pagar en forma semestral las patentes municipales respectivas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24 DL 3.063, de la Ley de Rentas Municipales.

CAPITULO XI NORMAS DEL ESTACIONAMIENTO

ARTÍCULO 48: La Feria de Abasto dispondrá de un espacio exterior para el estacionamiento de vehículos municipales, policiales, taxis, fleteros, público, usuarios, y otros que determine el Coordinador administrativo de la feria.

ARTÍCULO 49: Se autoriza el estacionamiento para la carga y descarga de mercadería sólo en el horario que determine el Coordinador Administrativo. - Cada vehículo no podrá sobrepasar el tiempo establecido para la carga y descarga, utilizando vehículos con un máximo de 3.000 kg. En todo caso, cualquier requerimiento especial deberá ser tratado con el Coordinador administrativo de la Feria de Abasto.

ARTÍCULO 50: No se podrá utilizar el estacionamiento para los vehículos de los locatarios salvo los casos de excepción indicados.

ARTÍCULO 51: Queda estrictamente prohibido realizar faenas de carga y descarga, para los locales en la vía pública frente al recinto.

ARTÍCULO 52: Durante las horas de cierre de la Feria de Abasto no podrá quedar estacionado ningún vehículo en el recinto, excepto aquellos que sean de propiedad del personal de seguridad de turno, de la Municipalidad o los autorizados por el Coordinador Administrativo, siempre que estén debidamente identificados.

ARTÍCULO 53: Los locatarios serán responsables de efectuar el aseo y limpieza de los residuos que dejen las mercaderías en tránsito desde el acceso hasta el respectivo local.

CAPITULO XII DE LA PUBLICIDAD EN LOS LOCALES

ARTÍCULO 54: Todo local dispondrá de una superficie que será otorgada por la Administración, en la cual podrá instalar los avisos publicitarios adosados que considere necesarios.

ARTÍCULO 55: Ningún local podrá inscribir o adherir aviso alguno en la superficie de la puerta de madera.

ARTÍCULO 56: No se deberá inscribir o adherir propaganda en el exterior del local, en otro espacio diferente al autorizado.

CAPÍTULO XIII DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES

ARTÍCULO 57: El derecho de uso que la Municipalidad reconoce a los locatarios será esencialmente precario y provisorio, por lo que el término de la actividad económica de algún locatario o no cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza, entre otros, permitirá solicitar el término y será la Municipalidad quien deberá asignar el módulo a un nuevo locatario.

ARTÍCULO 58: Serán causales de término las establecidas en la ley; el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art.32, incurrir en las prohibiciones establecidas en el Art.33; y, además, las siguientes:

- b) El no pago de los derechos municipales correspondientes por más de dos meses seguidos o dos meses dentro del año.
- c) Término de giro o de actividad comercial;
- d) No cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza.
- e) Fallecimiento del titular del Permiso.
- f) Si el local permaneciere inactivo o cerrado por más de tres días seguidos o tres días en el mes sin que exista causa justificada y aceptada por la Municipalidad.
- g) En todo caso, y aun cuando exista dicha causal, se pondrá término al permiso si el cierre es prolongado por más de treinta días sean continuos o discontinuos durante un año, lo que se acreditará con un Registro de funcionamiento que llevará el Coordinador Administrativo de la feria.
- h) Por petición de la Municipalidad si los intereses municipales o de la feria así lo ameritan, calificado por la Municipalidad, con un aviso al menos 60 días de anticipación, sin expresión de causa y sin derecho a indemnización. -

ARTÍCULO 59: En todos los casos anteriores, será la Municipalidad la que asignará el módulo o local a un nuevo usuario conforme al mismo procedimiento establecido en esta Ordenanza.

ARTÍCULO 60: Será responsabilidad de cada locatario efectuar la entrega del local en el mismo estado en que le fue entregado salvo con los deterioros propios del uso o paso del tiempo. -

CAPÍTULO XIV DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 61: La Municipalidad podrá clausurar el local por no pago de dos meses de los derechos municipales. Si el locatario no regularizare esta situación dentro del plazo de 5 días hábiles desde que se clausuró el local, la Municipalidad podrá poner término al permiso municipal o concesión, disponiendo su desalojo y su nueva asignación.

Lo anterior es sin perjuicio de los cierres excesivos de funcionamiento, cúmulo de amonestaciones y demás causales según lo establecido en estas Bases. -

ARTÍCULO 62: Los locatarios serán responsables por los hechos e infracciones que cometan sus dependientes.

ARTÍCULO 63: La clausura por morosidad de patentes comerciales, se ejecutará de acuerdo a la legislación correspondiente.

ARTÍCULO 64: Cualquier contravención a las disposiciones de la presente Ordenanza será denunciada al Juzgado de Policía Local, quien podrá aplicar sanciones de multa a beneficio Municipal de 1 a 3 UTM, siendo, además, causal del término del permiso Municipal.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO 1: Las normas de la presente Ordenanza entrarán en vigencia desde la fecha de su publicación en la página web de la Municipalidad de Curacautín.

ARTÍCULO 2: Se considera el inicio de funcionamiento de la Feria de Abasto desde el 1ro. de septiembre 2022, plazo que podrá ser modificado si las condiciones lo ameritan, según determine la Municipalidad. -

ARTÍCULO 3: En la primera etapa, tendrán prioridad para la asignación directa de módulos, los 12 locatarios que pertenecen al comité de feria libre Curacautín, con el giro comercial que a la fecha estén desarrollando y éste sea compatible con los rubros mencionados en el artículo 4, por la antigüedad histórica en el lugar.

Se incluye en esta asignación directa, la agrupación de mujeres con maleta por el desarrollo histórico de su actividad.

ARTICULO 4: La Municipalidad de Curacautín llamará dentro de los meses de Julio y Agosto de 2022 a propuesta privada para la entrega en concesión del resto de los locales de la Feria de Abasto convocando a todos quienes pudieren tener interés en postular, aplicándose los procedimientos de selección establecidos en la presente Ordenanza, sin perjuicio de los criterios y procedimientos que se regulen en las Bases. -

ARTICULO 5: Considerando que existirá un período de marcha blanca donde cada locatario incurrirá en gastos de habilitación, se considera el pago de los derechos por concesión a partir del 1ro. de enero de 2023 y hasta el término del año (diciembre) 2023 por el 50% del valor ordinario establecido en la presente ordenanza.